

1501385-79.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... notar que o réu é reincidente por tráfico e que tem condenações por roubo e por furto, estas geradoras de maus antecedentes (fls. 3/6).

Deve ser reconhecida, ainda, em função do horário do delito, a causa de aumento do repouso noturno.

Assim, tendo em vista que são duas as condenações de maus antecedentes, fixo a pena-base com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501385-79.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501385-79.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2112215/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 17532513 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 1265/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2112215 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2112215 - 08º D.P. CAMPINAS, 1265/21/942 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO LUIZ DO PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

ROGÉRIO LUIZ DO PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, I do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 26 de Abril de 2021 subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 50 metros de fio de cobre e um relógio medidor.

A denúncia foi recebida em 11 de Maio de 2021 (fls. 104/105).

Audiência de instrução e julgamento nas fls.

145/146).

Laudo pericial nas fls. 149/153.

As partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais - fls. 159/164 e 171/179.

Decido.

A materialidade está regularmente demonstrada através do auto de prisão em flagrante.

A autoria também é inegável, já que confessada pelo réu, confissão esta que se acha de acordo com os depoimentos dos policiais militares, os quais disseram que o réu foi encontrado nas imediações do local subtraído.

No mais, correta a observação feita pela Defesa de que o laudo pericial não comprova o arrombamento. De fato, a denúncia sustentou arrombamento para a subtração do relógio ("arrombou o local onde estava instalado o relógio medidor de energia" - fls. 1), não do muro, que é o que foi objeto do laudo pericial.

Outrossim, tratando-se de infração que deixou vestígios, imprescindível a comprovação do arrombamento por laudo, não suprimindo a sua ausência as palavras dos envolvidos.

Quanto aos aspectos de fixação da pena, releva notar que o réu é reincidente por tráfico e que tem condenações por roubo e por furto, estas geradoras de maus antecedentes (fls. 3/6).

Deve ser reconhecida, ainda, em função do horário do delito, a causa de aumento do repouso noturno.

Assim, tendo em vista que são duas as condenações de maus antecedentes, fixo a pena-base com acréscimo de 1/5, em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa

Por outro lado, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Aplico, ainda, a causa de aumento já mencionada em 1/3, chegando à pena definitiva de 1 ano, 7 meses e 6 dias, e 16 dias-multa

Considerando que esta é a quarta condenação do réu que, não obstante os delitos anteriores, não cessa sua vida criminosa, outro não pode ser o regime inicial, senão o fechado. Qualquer outro menos grave severo apenas premiaria a conduta praticada e serviria de estímulo direto para a reiteração. Estes mesmos motivos, por sua vez, justificam a manutenção da prisão preventiva que passa a ser necessária, além de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo de considerar a detração, por não haver informações a respeito da conduta carcerária do agente.

Fica deferida, por fim, ante ao documento de fls. 184, a gratuidade da justiça.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar ROGÉRIO LUIZ DO PRADO, como incurso na prática do delito previsto no artigo 155, § 1º do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.

P.I.

Campinas, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA